

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 512/2534  
บริษัท ผล เจริญ จำกัด  
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ป.รษฎากร มาตรา 30, มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 65 ทวิ (5)

โจทก์ส่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อและในนามของโจทก์เอง มิได้ส่งแทนบริษัท ท. แล้วโจทก์โอนขายสินค้าดังกล่าวให้บริษัท ท. เมื่อโจทก์ไม่ยอมรับว่ามีการโอนหรือขายสินค้าดังกล่าวและโจทก์ไม่เคยขายสินค้าชนิดเดียวกันนี้ให้แก่ผู้อื่น การที่จำเลยคำนวณภาษีเงินได้ของโจทก์จากอัตรากำไรมาตรฐานของสินค้าตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรจึงชอบแล้ว บริษัทโจทก์มอบอำนาจให้ จ. มาให้ถ้อยคำแก่เจ้าพนักงานประเมินแทนโจทก์โดยโจทก์ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของ จ. เสมือนหนึ่งโจทก์ได้กระทำการนั้น ๆ เอง เมื่อ จ. ให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินว่าได้ตรวจพบว่าบริษัทโจทก์ลงบัญชีคุมสินค้าว่ามีสินค้าชำรุดและเสื่อมราคาเป็นจำนวนมาก และบริษัทได้ตัดบัญชีสินค้าเหล่านั้นออกจากบัญชีสินค้าคงเหลือโดยมิได้ลงบัญชีขาย จ. ยอมรับผิดและยอมให้เจ้าพนักงานประเมินราคาสินค้าซึ่งไม่ได้ลงบัญชีขายไว้เป็นยอดขายของบริษัทโดยใช้ราคาเฉลี่ยหรือราคาปกติของการขายสินค้าของบริษัทแต่ละประเภทสินค้าในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์คำนวณ ต้องถือว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยประเมินสินค้าที่โจทก์อ้างว่าชำรุดเสียหายเป็นสินค้าที่โจทก์จำหน่ายไป จำเลยจึงมีอำนาจประเมินเช่นนั้นได้โดยชอบ โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยประเมินภาษีการค้าของโจทก์โดยไม่ชอบอย่างไร ฟ้องโจทก์คัดค้านเฉพาะการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ทั้งโจทก์มิได้คัดค้านในเรื่องการประเมินภาษีการค้าต่อคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับสำหรับภาษี  
การค้าโดยโจทก์ยอมรับว่าโจทก์เข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน ศาลฎีกาไม่รับ  
วินิจฉัยฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับภาษีการค้า.

---

โจทก์ฟ้องว่า กิจการของบริษัทไทยวินิล จำกัด เกิดภาวะขาดทุนเป็นหนี้  
ธนาคารและได้ทำสัญญาประนีประนอมผ่อนชำระหนี้กับธนาคารและดำเนินการต่อมา  
แต่เนื่องจากธนาคารไม่อาจออกหนังสือรับรองหรือค้ำประกันเลตเตอร์ออฟเครดิตได้  
จึงต้องหา บริษัท อื่นมาเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแทนเพื่อส่งสินค้าเข้ามาจากต่าง  
ประเทศ โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันจึงรับเป็นผู้ส่งสินค้าแทนให้โดยเปิดเลต  
เตอร์ออฟเครดิตแทนตั้งแต่ปี 2521-2523 รวม 36 ฉบับเมื่อสินค้าที่โจทก์ส่งเข้ามา  
แทนบริษัทไทยวินิล จำกัด มาถึงโจทก์ชำระราคาสินค้า ดอกเบี้ยธนาคารที่ค้ำประกัน  
อากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แล้วเรียกเก็บเงินจำนวนดัง  
กล่าวจากบริษัทดังกล่าว โจทก์ได้รับหนังสือประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล  
จากจำเลยที่ 1 สำหรับปี พ.ศ. 2521-2523 โดยจำเลยที่ 1 เรียกเก็บจากโจทก์เป็น  
ค่าที่ส่งสินค้าเข้ามาในประเทศแทนบริษัทไทยวินิล จำกัด คิดอัตรากำไรจากกำไร  
มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และถือเอาเป็นรายได้ที่โจทก์ต้องเสียภาษี และจำเลยที่  
1 ยังคิดค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือแตกหักใช้การไม่ได้ซึ่งโจทก์หักออกจากบัญชีสินค้า  
คงเหลือมาคิดเป็นการขายและนำมาประเมินภาษีกับโจทก์ โจทก์อุทธรณ์การประเมิน  
ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มีคำวินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้  
นิติบุคคลและภาษีการค้าปี 2521-2523 ซึ่งไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้า  
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้โจทก์ต้อง  
ชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มจำนวน 1,308,439.67 บาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อและในนามของโจทก์เองมิใช่สั่งแทนบริษัทไทยวินิล จำกัด แล้วโจทก์โอนขายสินค้านี้ดั่งกล่าว ให้บริษัทไทยวินิล จำกัด การที่จำเลยคำนวณภาษีเงินได้ของโจทก์จากอัตราค่าไรรมาตรฐานของสินค้าตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรจึงชอบแล้วในเมื่อโจทก์ไม่ยอมรับว่ามี การโอนหรือขายสินค้า และโจทก์ไม่เคยขายสินค้าชนิดเดียวกันนี้ให้แก่ผู้อื่น จึงไม่มีวิธีการอื่นใดที่จำเลยจะคำนวณภาษีเงินได้ของโจทก์โดยให้ความเป็นธรรมได้มากกว่าวิธีนี้

สำหรับฎีกาโจทก์ที่อ้างว่าจำเลยประเมินสินค้าที่โจทก์อ้างว่าชำรุดเสียหายเป็นสินค้าที่โจทก์จำหน่ายไปเป็นการไม่ชอบนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ได้ออกหมายเรียกโจทก์มา ตรวจสอบภาษีตามเอกสารหมายเลข.4 นั้น บริษัทโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสาวจันทน์ ยงภิศาลภพ มาให้ถ้อยคำแก่เจ้าพนักงานประเมินแทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข.6 ซึ่งระบุว่า โจทก์ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของนางสาวจันทน์ เสมือนหนึ่งโจทก์ได้กระทำการนั้น ๆ เอง นางสาวจันทน์ได้ให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินว่านางสาวจันทน์ ได้ตรวจพบว่าบริษัทโจทก์ลงบัญชีคุมสินค้าว่ามีสินค้าชำรุดและเสื่อมราคาเป็นจำนวนมากและบริษัทได้ตัดบัญชีสินค้าเหล่านั้นออกจากบัญชีสินค้าคงเหลือโดยที่มีได้

ลงบัญชีขาย การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนางสาวจันทน์ ยอมรับ ผิดและยอมรับว่าเมื่อบริษัทตรวจนับสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับบัญชี บริษัทก็ได้ ปรับปรุงรายการเหล่านั้นเป็นสินค้าชำรุดและได้ลงบัญชีซื้อ เป็นต้นทุนขายไว้แล้วทั้ง สิ้น แต่ยังมีได้ลงบัญชีขาย นางสาวจันทน์ ยอมรับผิดและยอมให้เจ้าพนักงาน ประเมินราคาสินค้าซึ่งบริษัทไม่ได้ลงบัญชีขายไว้เป็นยอดขายของบริษัทโดยใช้ราคา เฉลี่ยหรือราคาปกติของการขายสินค้าของบริษัทแต่ละประเภทสินค้าในปีนั้น ๆ เป็น เกณฑ์คำนวณ ปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข.11 เมื่อเป็นดังนี้จึงต้อง ถือว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยประเมินสินค้าที่โจทก์อ้างว่าชำรุดเสียหายเป็นสินค้าที่ โจทก์จำหน่ายไป จำเลยจึงมีอำนาจประเมินเช่นนั้นได้โดยชอบ

ที่โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยประเมินภาษีการค้าของโจทก์โดยมิชอบนั้น โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยประเมินภาษีการค้าของโจทก์โดยไม่ชอบ อย่างไรบ้างฟ้องโจทก์คัดค้านเฉพาะการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้ในชั้นที่โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ โจทก์ก็มิได้คัดค้านในเรื่องการประเมินภาษีการค้าแต่อย่างใด โจทก์เพียงขอ ให้งดหรือลดเบี้ยปรับสำหรับภาษีการค้าโดยโจทก์ยอมรับว่าโจทก์เข้าใจข้อกำหนดย คลาดเคลื่อน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่เกี่ยวกับภาษีการค้า ศาลล่าง ทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ